



MINISTERIO
DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL
Y MIGRACIONES

**ACCESO
LIBRE**
2891

PROCESO SELECTIVO PARA ACCESO AL CUERPO ADMINISTRATIVO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Resolución de 23 de diciembre de 2024 (B.O.E de 31 de diciembre de 2024)

INSTRUCCIONES

1. No abra el cuestionario de examen hasta que se le indique.
2. Para la ejecución del ejercicio no puede utilizar calculadora ni ningún otro dispositivo electrónico. No puede disponer de hojas adicionales al propio cuestionario. Podrá utilizar como borrador el cuestionario.
3. Este ejercicio consta de dos partes, siendo ambas obligatorias y eliminatorias.

En la primera parte, deberá contestar **SETENTA** preguntas basadas en las materias del programa de la prueba. Deberá también contestar **TRES** preguntas adicionales de reserva, que serán valoradas en el caso de que se anule alguna de las setenta anteriores.

La segunda parte, consiste en contestar **QUINCE** preguntas para la resolución de un supuesto práctico, relacionadas con las materias del programa de la prueba y **TRES** preguntas adicionales de reserva, que se valorarán en caso de que se anulen alguna de las quince anteriores.

4. Todas las preguntas del cuestionario tienen el mismo valor y contienen una sola respuesta correcta. Las respuestas erróneas serán penalizadas con $\frac{1}{4}$ del valor de cada respuesta correcta. Las respuestas en blanco no penalizan.
5. El tiempo total de realización de este ejercicio conjuntamente para la primera y la segunda parte será de **CIENTO VEINTE** minutos.
6. **LAS RESPUESTAS DEBERÁN SER MARCADAS** en la “Hoja de examen” siguiendo estas **INSTRUCCIONES** y las contenidas en la propia “Hoja de examen”.

Marque las respuestas con bolígrafo negro o azul y compruebe siempre que la marca que va a señalar en la “hoja de examen” corresponde al número de pregunta del cuestionario. En la “Hoja de Examen” no deberá anotar ninguna otra marca o señal distinta a las necesarias para contestar al ejercicio.

7. No serán valoradas las contestaciones en las que las marcas o correcciones efectuadas ofrezcan la conclusión de que “no hay opción de respuesta válida”. En el supuesto de que hubiera dos o más marcas la pregunta se considerará errónea de acuerdo con las instrucciones facilitadas en la “Hoja de examen”.

NO SEPRE EL “EJEMPLAR PARA EL INTERESADO” DE LA HOJA DE EXAMEN.

SOBRE LA FORMA DE CONTESTAR EN LA “HOJA DE EXAMEN”, LEA MUY ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES QUE FIGURAN AL DORSO DE LA MISMA.

ESTE CUESTIONARIO PUEDE QUEDARSE EN POSESIÓN DEL OPOSITOR AL FINALIZAR EL TIEMPO TOTAL DEL EJERCICIO

No se permite la reproducción total o parcial de este cuestionario

- 1. A efectos de determinar la base reguladora de la pensión de jubilación, establece el artículo 209 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social que se computarán por su valor nominal:**
 - a) Las bases correspondientes a los veinticuatro meses inmediatamente anteriores al del hecho causante.
 - b) Las bases correspondientes a los veinticuatro meses inmediatamente anteriores al mes previo al del hecho causante.
 - c) Las bases correspondientes a los cuarenta y ocho meses inmediatamente anteriores al del hecho causante.
 - d) Las bases correspondientes a los cuarenta y ocho meses inmediatamente anteriores al mes previo al del hecho causante.

- 2. A efectos de determinar la cuantía del ingreso mínimo vital, tendrá la consideración de renta garantizada según el artículo 13 de la Ley del Ingreso Mínimo Vital:**
 - a) En el caso de una persona beneficiaria individual, la cuantía mensual de renta garantizada ascenderá al 100% del importe anual de las pensiones no contributivas fijadas anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, dividido por doce.
 - b) En el caso de una persona beneficiaria individual, la cuantía mensual de renta garantizada ascenderá al 100% del importe anual de las pensiones no contributivas fijadas anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, dividido por catorce.
 - c) En el caso de una unidad de convivencia, el resultado de incrementar en un 40% la cuantía mensual de renta garantizada, hasta un máximo del 220%.
 - d) En el caso de una unidad de convivencia, el resultado de incrementar en un 30% la cuantía mensual de renta garantizada, hasta un máximo del 240%.

- 3. A los efectos de la Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, ¿qué se entiende por composición equilibrada de mujeres y hombres?**
 - a) Que, en el conjunto, las personas de cada sexo no superen el sesenta por ciento ni sean menos del cuarenta por ciento.
 - b) Que, en el conjunto, las personas de cada sexo no superen el cincuenta por ciento ni sean menos del cuarenta por ciento.
 - c) Que, en el conjunto, las personas de cada sexo no superen el sesenta por ciento ni sean menos del cuarenta y cinco por ciento.
 - d) Que, en el conjunto, las personas de cada sexo no superen el sesenta y cinco por ciento ni sean menos del cuarenta y cinco por ciento.

- 4. A los efectos establecidos en el artículo 12.5 del Reglamento (UE) 2016/679, ¿cuándo se podrá considerar repetitivo el ejercicio del derecho de acceso a los datos personales?**
 - a) Cuando se ejerza en más de una ocasión durante el plazo de tres meses, a menos que exista causa legítima para ello.
 - b) Cuando se ejerza en más de una ocasión durante el plazo de seis meses, a menos que exista causa legítima para ello.
 - c) Cuando se ejerza en más de una ocasión durante el plazo de nueve meses, a menos que exista causa legítima para ello.
 - d) Cuando se ejerza en más de una ocasión durante el plazo de doce meses, a menos que exista causa legítima para ello.

5. **A tenor de lo dispuesto en el artículo 1 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, no constituye un recurso de la gestión recaudatoria de la Seguridad Social:**
- a) Aportaciones por reaseguro obligatorio y facultativo que efectuarán las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social.
 - b) El importe de las sanciones por infracciones en materia de Seguridad Social.
 - c) El importe de los recargos sobre prestaciones por falta de medidas de seguridad e higiene en el trabajo, declarados procedentes por resolución administrativa.
 - d) Reintegros de los préstamos que no tengan el carácter de inversión social.
6. **A tenor de lo dispuesto en el artículo 187 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, la prestación económica por riesgo durante el embarazo consistirá en:**
- a) Subsidio equivalente al 75% de la base reguladora equivalente a la que esté establecida para la prestación de incapacidad temporal derivada de contingencias profesionales.
 - b) Subsidio equivalente al 100% de la base reguladora equivalente a la que esté establecida para la prestación de incapacidad temporal derivada de contingencias comunes.
 - c) Subsidio equivalente al 100% de la base reguladora equivalente a la que esté establecida para la prestación de incapacidad temporal derivada de contingencias profesionales.
 - d) Subsidio equivalente al 75% de la base reguladora equivalente a la que esté establecida para la prestación de incapacidad temporal derivada de contingencias comunes.
7. **A tenor de lo dispuesto en el artículo 48 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, en los casos de parto prematuro con hospitalización superior a siete días, ¿cuál es el límite máximo de ampliación del período de suspensión?**
- a) 8 semanas adicionales.
 - b) 13 semanas adicionales.
 - c) 15 semanas adicionales.
 - d) 6 semanas adicionales.
8. **A tenor de lo dispuesto en el artículo 98 de la Constitución Española, el Gobierno se compone:**
- a) Del Presidente y de los Vicepresidentes, en todo caso.
 - b) Del Presidente y de los Ministros.
 - c) Del Presidente, de los Vicepresidentes, en su caso, de los Ministros y de los demás miembros que establezca la ley.
 - d) Del Presidente, de los Vicepresidentes, en su caso, de los Ministros, de los Secretarios de Estado y de los demás miembros que establezca la ley.
9. **Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 172 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, para ser beneficiario del subsidio por incapacidad temporal en caso de accidente no laboral:**
- a) Se exigirá un período mínimo de cotización de 180 días dentro de los cinco años inmediatamente anteriores al hecho causante.
 - b) No se exigirá ningún período previo de cotización.
 - c) Se exigirá un período mínimo de cotización de 500 días dentro de los cinco años inmediatamente anteriores al hecho causante.
 - d) Se exigirá un período mínimo de cotización de 180 días dentro de los siete años inmediatamente anteriores al hecho causante.

10. Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 3 del Real Decreto 1539/2003, de 5 de diciembre, la edad ordinaria para acceder a la pensión de jubilación podrá ser reducida en un período equivalente al que resulte de aplicar al tiempo efectivamente trabajado los siguientes coeficientes:

- a) 0,25% por cada año trabajado con un grado de discapacidad igual o superior al 33%.
- b) 0,50% por cada año trabajado con un grado de discapacidad igual o superior al 75% y acredite la necesidad del concurso de otra persona para la realización de los actos esenciales de la vida ordinaria.
- c) 0,25% por cada año trabajado con un grado de discapacidad igual o superior al 65% y acredite la necesidad del concurso de otra persona para la realización de los actos esenciales de la vida ordinaria.
- d) 0,25% por cada año trabajado con un grado de discapacidad igual o superior al 65%.

11. Atendiendo a lo establecido en el artículo 228 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, ¿cómo se calculará la prestación de orfandad?

- a) Aplicando el porcentaje correspondiente a la base mínima de cotización de entre todas las existentes vigente en el momento del hecho causante.
- b) Aplicando el porcentaje correspondiente a la cuantía fijada anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.
- c) Aplicando el porcentaje correspondiente a la pensión mínima de viudedad con cargas.
- d) Aplicando el porcentaje correspondiente a la base máxima de cotización de entre todas las existentes vigente en el momento del hecho causante.

12. Atendiendo a lo previsto en el artículo 115 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el error o la ausencia de calificación del recurso por parte del recurrente determinará:

- a) La inadmisión a trámite del recurso.
- b) La tramitación del recurso siempre que se deduzca su verdadero carácter.
- c) La concesión al recurrente de un plazo de 10 días para subsanación del error.
- d) La concesión al recurrente de un plazo de 15 días para subsanación del error.

13. Atendiendo a lo previsto en el artículo 159 de la Constitución Española, los miembros del Tribunal Constitucional:

- a) Serán designados por un período de doce años y se renovarán por terceras partes cada tres.
- b) Serán designados por un período de seis años y se renovarán por terceras partes cada tres.
- c) Serán designados por un período de nueve años y se renovarán por terceras partes cada tres.
- d) Serán designados por un período de diez años y se renovarán por mitades partes cada dos.

14. Atendiendo a lo previsto en el artículo 305 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, estarán obligatoriamente incluidas en el campo de aplicación del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos:

- a) Las personas físicas mayores de dieciocho años que realicen de forma habitual, personal, directa, por cuenta propia y fuera del ámbito de dirección y organización de otra persona, una actividad económica o profesional a título lucrativo, den o no ocupación a trabajadores por cuenta ajena.
- b) Las personas físicas mayores de dieciséis años que realicen de forma habitual, personal, directa, por cuenta propia y fuera del ámbito de dirección y organización de otra persona, una actividad económica o profesional a título lucrativo, den o no ocupación a trabajadores por cuenta ajena.
- c) Las personas físicas mayores de dieciocho años que realicen de forma habitual, personal, directa, por cuenta propia y fuera del ámbito de dirección y organización de otra persona, una actividad económica o profesional a título lucrativo y den ocupación a trabajadores por cuenta ajena.
- d) Las personas físicas mayores de dieciséis años que realicen de forma habitual, personal, directa, por cuenta propia y fuera del ámbito de dirección y organización de otra persona, una actividad económica o profesional aunque no sea a título lucrativo y den ocupación a trabajadores por cuenta ajena.

- 15. Atendiendo a lo previsto en el artículo 6 de la Orden TAS/2865/2003, de 13 de octubre, por la que se regula el convenio especial en el Sistema de la Seguridad Social, en el momento de suscribir el convenio, una de las bases de cotización que puede elegir el interesado es la base máxima de cotización por contingencias comunes del grupo de cotización correspondiente a su categoría profesional en la fecha del cese siempre que:**
- a) Haya cotizado por ella al menos durante veinticuatro meses, consecutivos o no, en los últimos cinco años.
 - b) Haya cotizado por ella al menos durante veinticuatro meses, consecutivos o no, en los últimos ocho años.
 - c) Haya cotizado por ella al menos durante doce meses, consecutivos o no, en los últimos cinco años.
 - d) Haya cotizado por ella al menos durante doce meses, consecutivos o no, en los últimos ocho años.
- 16. Con respecto a la enajenación por subasta pública, dispone el artículo 118 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social que, simultáneamente a la presentación de oferta en sobre cerrado, el licitador deberá constituir depósito por importe del:**
- a) 25% del tipo establecido para la enajenación del bien.
 - b) 30% del tipo establecido para la enajenación del bien.
 - c) 20% del tipo establecido para la enajenación del bien.
 - d) 35% del tipo establecido para la enajenación del bien.
- 17. Conforme a lo dispuesto en el artículo 248 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, ¿cuál será la base reguladora diaria de la prestación por incapacidad temporal por accidente no laboral de los trabajadores contratados a tiempo parcial?**
- a) El resultado de dividir la suma de las bases de cotización a tiempo parcial acreditadas desde la última alta, con un máximo de seis meses inmediatamente anteriores al mes previo al del hecho causante, entre el número de días naturales comprendidos en el período.
 - b) El resultado de dividir la suma de las bases de cotización a tiempo parcial acreditadas desde la última alta, con un máximo de doce meses inmediatamente anteriores al mes previo al del hecho causante, entre el número de días naturales comprendidos en el período.
 - c) El resultado de dividir la suma de las bases de cotización a tiempo parcial del mes anterior al del hecho causante, entre el número de días naturales comprendidos en el período.
 - d) El resultado de dividir la suma de las bases de cotización a tiempo parcial acreditadas desde la última alta, con un máximo de tres meses inmediatamente anteriores al mes previo al del hecho causante, entre el número de días naturales comprendidos en el período.
- 18. Conforme a lo dispuesto en el artículo 308 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, ¿cuál será la base de cotización definitiva para los trabajadores por cuenta propia o autónomos que no hubiesen presentado la declaración del IRPF o que, habiéndola presentado, no hayan declarado ingresos a efectos de la determinación de los rendimientos netos cuando resulte de aplicación el régimen de estimación directa?**
- a) La base mínima de cotización para contingencias comunes del Régimen General del grupo de cotización 8.
 - b) La base mínima de cotización para contingencias comunes del Régimen General del grupo de cotización 7.
 - c) La base mínima de cotización del tramo 1 de la tabla general del RETA.
 - d) La base mínima de cotización del tramo 1 de la tabla reducida del RETA.
- 19. Conforme a lo dispuesto en el artículo 34 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, las actas de liquidación de cuotas se extenderán por:**
- a) La Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
 - b) La Unidad de Recaudación Ejecutiva.
 - c) La Inspección de Trabajo y Seguridad Social o la Tesorería General de la Seguridad Social, según los casos.
 - d) La Tesorería General de la Seguridad Social.

- 20. Conforme a lo dispuesto en el artículo 7 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, estarán comprendidos en el sistema de la Seguridad Social, a efectos de las prestaciones contributivas:**
- a) Los españoles que residan en España.
 - b) Los españoles que residan en España y ejerzan una actividad en territorio nacional.
 - c) Los extranjeros que residan o se encuentren legalmente en España.
 - d) Los españoles que residan en España y ejerzan una actividad en territorio de la UE.
- 21. Conforme a lo dispuesto en la Constitución Española, indique cuál de las siguientes opciones es INCORRECTA:**
- a) Queda abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra.
 - b) Se prohíben los Tribunales de excepción en el ámbito de la Administración civil y de las organizaciones profesionales.
 - c) La ley regulará un procedimiento de «habeas corpus» para producir la inmediata puesta a disposición judicial de toda persona detenida ilegalmente.
 - d) Solamente los españoles serán titulares de los derechos reconocidos en el artículo 23, salvo lo que, atendiendo a criterios de reciprocidad, pueda establecerse por tratado o ley para el derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales.
- 22. Conforme a lo previsto en el artículo 148 de la Constitución Española, no es una competencia que puedan asumir las Comunidades Autónomas:**
- a) Inmigración, emigración y extranjería.
 - b) Ordenación del territorio, urbanismo y vivienda.
 - c) Asistencia social.
 - d) La agricultura y ganadería, de acuerdo con la ordenación general de la economía.
- 23. Conforme al artículo 20 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, cuando, por causa no imputable a la Administración, los beneficios en la cotización no se hubieran deducido en los términos reglamentariamente establecidos, podrá solicitarse el reintegro de su importe:**
- a) Dentro del plazo de cuatro meses, a contar desde la fecha de presentación de la liquidación en que el respectivo beneficio debió descontarse.
 - b) Dentro del plazo de tres meses, a contar desde la fecha de presentación de la liquidación en que el respectivo beneficio debió descontarse.
 - c) Dentro del plazo de seis meses, a contar desde la fecha de presentación de la liquidación en que el respectivo beneficio debió descontarse.
 - d) Dentro del plazo de dos meses, a contar desde la fecha de presentación de la liquidación en que el respectivo beneficio debió descontarse.
- 24. Conforme al artículo 76 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿en qué momento podrán los interesados alegar defectos de tramitación?**
- a) En todo momento.
 - b) En cualquier momento anterior al trámite de audiencia.
 - c) En todo momento siempre que se refieran únicamente a la infracción de plazos.
 - d) En todo momento siempre que se refieran únicamente a la paralización del procedimiento.

- 25. De acuerdo con el artículo 114 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿cuál de los siguientes actos no pondría fin a la vía administrativa?**
- a) La resolución administrativa de los procedimientos de responsabilidad patrimonial.
 - b) Las resoluciones de los recursos de alzada.
 - c) Las resoluciones de los órganos administrativos que tengan superior jerárquico, salvo que una Ley establezca lo contrario.
 - d) Los acuerdos, pactos, convenios o contratos que tengan la consideración de finalizadores del procedimiento.
- 26. De acuerdo con el artículo 29 del Reglamento general sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad Social, aunque el empresario hubiera incumplido sus obligaciones al respecto, se considerarán a los trabajadores de pleno derecho en situación de alta a los efectos de:**
- a) Accidentes, enfermedades, desempleo, riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural.
 - b) Asistencia sanitaria por enfermedad común, accidente laboral, maternidad, riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural.
 - c) Accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, desempleo, maternidad, riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural.
 - d) Accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, desempleo, riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural.
- 27. De acuerdo con el artículo 9 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, el ejercicio de las funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses generales del Estado y de las Administraciones Públicas corresponderán exclusivamente:**
- a) A los funcionarios de carrera.
 - b) Al personal directivo.
 - c) A los funcionarios públicos.
 - d) A los empleados públicos.
- 28. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 35 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, cuando al extender las actas de liquidación, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social se vea en la imposibilidad de conocer el importe de las remuneraciones percibidas por el trabajador, se estimará como base de cotización:**
- a) La base mínima correspondiente al último grupo de cotización conocido en que estuviese encuadrado el grupo o categoría profesional del trabajador.
 - b) La base máxima correspondiente al último grupo de cotización conocido en que estuviese encuadrado el grupo o categoría profesional del trabajador.
 - c) La media entre la base mínima y máxima del último grupo de cotización conocido en que estuviese encuadrado el grupo o categoría profesional del trabajador, salvo en aquellos supuestos en que resulten de aplicación bases únicas.
 - d) Las bases únicas establecidas por el Gobierno a través de la Ley de Presupuestos Generales del Estado.
- 29. De acuerdo con lo establecido en el artículo 117 de la Constitución Española, la justicia se administra:**
- a) En nombre del pueblo.
 - b) En nombre del Rey.
 - c) En nombre de Jueces y Magistrados.
 - d) En nombre de las Cortes Generales.

- 30. Dispone el artículo 11.5 de la Ley 19/2021, 20 de diciembre, por la que se establece el ingreso mínimo vital, que cuando no se reúna el requisito de vulnerabilidad económica en el ejercicio anterior, se podrá solicitar el reconocimiento del derecho a la prestación de ingreso mínimo vital en aquellos supuestos en los que la situación de vulnerabilidad económica haya sobrevenido durante el año en curso:**
- a) Desde el 1 de enero hasta el 31 de marzo del año en curso.
 - b) Desde el 1 de abril hasta el 31 de octubre del año en curso.
 - c) Desde el 1 de enero hasta el 31 de octubre del año en curso.
 - d) Desde el 1 de abril hasta el 31 de diciembre del año en curso.
- 31. Dispone el artículo 164 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social que todas las prestaciones económicas que tengan su causa en accidente de trabajo o enfermedad profesional se aumentarán, según la gravedad de la falta:**
- a) De un 20 a un 50 por ciento.
 - b) Al menos un 50 por ciento.
 - c) De un 30 a un 50 por ciento.
 - d) Al menos un 20 por ciento.
- 32. Dispone el artículo 166.2 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social que la situación del trabajador durante el período correspondiente a vacaciones anuales retribuidas que no hayan sido disfrutadas por el mismo con anterioridad a la finalización del contrato tendrá la consideración de situación asimilada a la de alta:**
- a) A efectos de todas las prestaciones.
 - b) A efectos de todas las prestaciones salvo para los subsidios por nacimiento y cuidado del menor, riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural.
 - c) A efectos de todas las prestaciones salvo para los subsidios por riesgo durante el embarazo y por riesgo durante la lactancia natural.
 - d) A efectos de todas las prestaciones salvo para los subsidios por incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural.
- 33. Dispone el artículo 167 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, relativo a la responsabilidad en orden a las prestaciones, que el anticipo de las prestaciones, en ningún caso, podrá exceder de la cantidad equivalente a:**
- a) Dos veces el importe del IPREM vigente en el momento del hecho causante.
 - b) Dos veces y media el importe del IPREM vigente en el momento del hecho causante.
 - c) Dos veces el importe del SMI vigente en el momento del hecho causante.
 - d) Dos veces y media el importe del SMI vigente en el momento del hecho causante.
- 34. Dispone el artículo 222 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social que la prestación temporal de viudedad será:**
- a) De cuantía igual a la de la pensión de viudedad que le hubiera correspondido y con una duración de dieciocho meses.
 - b) De cuantía igual a la de la pensión de viudedad que le hubiera correspondido y con una duración de tres años.
 - c) De cuantía igual a la de la pensión de viudedad que le hubiera correspondido y con una duración de dos años.
 - d) De cuantía igual a la de la pensión de viudedad que le hubiera correspondido y con una duración de doce meses.

35. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, bajo la superior dirección de la persona titular del Departamento, desarrolla las funciones que legalmente le corresponden a través de los órganos siguientes:

- a) Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, Secretaría de Estado de Migraciones y Secretaría de Estado de Inclusión.
- b) Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, Secretaría General de Migraciones y Subsecretaría de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
- c) Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, Secretaría de Estado de Inclusión, Secretaría General de Migraciones y Subsecretaría de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
- d) Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, Secretaría de Estado de Migraciones, Secretaría General de Inclusión y Subsecretaría de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

36. En atención a lo dispuesto en el artículo 22 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, el sistema de liquidación simplificada no resultará de aplicación para la determinación de cuotas del:

- a) Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos.
- b) Sistema Especial del Régimen General para Empleados de Hogar.
- c) Sistema Especial de trabajadores por cuenta ajena agrarios durante la situación de actividad.
- d) Convenios Especiales con la Seguridad Social.

37. En atención a lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Española, ¿a qué órgano le corresponde convalidar los Decretos-Leyes?

- a) Al Senado.
- b) Al Congreso de los Diputados.
- c) A las Cortes Generales.
- d) Al Gobierno.

38. En la enumeración que contiene el artículo 351 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social de prestaciones familiares no contributivas no se incluye:

- a) Subsidio especial por parto múltiple.
- b) Una asignación económica por cada hijo menor de dieciocho años de edad y afectado por una discapacidad en un grado igual o superior al 33%, o mayor de dicha edad cuando el grado de discapacidad sea igual o superior al 65%, a cargo del beneficiario.
- c) Una prestación económica de pago único a tanto alzado por nacimiento o adopción de hijo, en supuestos de familias numerosas, monoparentales y en los casos de madres o padres con discapacidad.
- d) Una prestación económica de pago único por parto o adopción múltiples.

39. En lo que se refiere a la elección de los Senadores, dispone el artículo 69 de la Constitución Española que:

- a) A Gran Canaria, Mallorca y Tenerife le corresponden tres senadores.
- b) A Mallorca, Menorca e Ibiza-Formentera le corresponde un senador.
- c) A Gran Canaria, Mallorca y Tenerife le corresponden dos senadores.
- d) A Mallorca, Menorca e Ibiza-Formentera le corresponden dos senadores.

- 40. En los supuestos de adopción internacional, cuando sea necesario el desplazamiento previo de los progenitores al país de origen del adoptado, el periodo de suspensión previsto para cada caso podrá iniciarse:**
- a) Hasta seis semanas antes de la resolución por la que se constituye la adopción.
 - b) Hasta ocho semanas antes de la resolución por la que se constituye la adopción.
 - c) Hasta diez semanas antes de la resolución por la que se constituye la adopción.
 - d) Hasta cuatro semanas antes de la resolución por la que se constituye la adopción.
- 41. En materia de inscripción, afiliación, altas y bajas y variaciones de datos, según el artículo 63 del Real Decreto 84/1196, de 26 de enero, el plazo de resolución es:**
- a) 30 días.
 - b) 45 días.
 - c) 60 días.
 - d) 15 días.
- 42. En relación al refrendo de los actos del Rey, según lo dispuesto en el Título II de la Constitución Española, NO es cierto que:**
- a) Los actos del Rey serán refrendados por el Presidente del Gobierno.
 - b) La disolución prevista en el artículo 99 será refrendada por el Presidente del Congreso.
 - c) La propuesta y nombramiento del Presidente del Gobierno será refrendada por el Presidente del Congreso.
 - d) El nombramiento y relevo de los miembros civiles y militares de la Casa del Rey será refrendado, en su caso, por el Ministro competente.
- 43. En relación con la entrada en vigor de las leyes, dispone el artículo 2 del Código Civil que:**
- a) Las leyes entrarán en vigor a los veinte días de su completa publicación en el BOE, si en ellas no se dispone otra cosa.
 - b) Las leyes entrarán en vigor a los quince días de su completa publicación en el BOE, en todo caso.
 - c) Las leyes entrarán en vigor a los veinte días de su completa publicación en el BOE, en todo caso.
 - d) Las leyes entrarán en vigor a los quince días de su completa publicación en el BOE, si en ellas no se dispone otra cosa.
- 44. En relación con la jubilación activa regulada en el artículo 214 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, ¿qué porcentaje de la cuantía de la pensión de jubilación compatible con el trabajo correspondería si se demora tres años el acceso a la pensión de jubilación?**
- a) 45%.
 - b) 55%.
 - c) 65%.
 - d) 80%.
- 45. En relación con la providencia de apremio establece el artículo 38 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social que:**
- a) Contra la providencia de apremio sólo será admisible recurso de reposición por motivos tasados y su interposición suspenderá el procedimiento de apremio sin necesidad de aportar garantía.
 - b) Contra la providencia de apremio sólo será admisible recurso de reposición por motivos tasados y su interposición no suspenderá el procedimiento de apremio si no se aporta garantía.
 - c) Contra la providencia de apremio sólo será admisible recurso de alzada por motivos tasados y su interposición no suspenderá el procedimiento de apremio si no se aporta garantía.
 - d) Contra la providencia de apremio sólo será admisible recurso de alzada por motivos tasados y su interposición suspenderá el procedimiento de apremio sin necesidad de aportar garantía.

46. Entre los derechos que el artículo 53 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas reconoce a los interesados no figura:

- a) El derecho a conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesados.
- b) El derecho a conocer el sentido del silencio administrativo que corresponda, en caso de que la Administración no dicte ni notifique resolución expresa en plazo.
- c) El derecho a identificar a las autoridades y al personal al servicio de las Administraciones Públicas bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos.
- d) El derecho a presentar documentos originales salvo que, de manera excepcional, la normativa reguladora aplicable establezca lo contrario.

47. Establece el artículo 14 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social que, salvo que la responsabilidad se halle limitada por ley, la reclamación de deuda frente al responsable subsidiario comprenderá:

- a) La totalidad de la deuda exigible al deudor principal en el momento de su emisión y los recargos, con exclusión de intereses y costas.
- b) La totalidad de la deuda exigible al deudor principal en el momento de su emisión, excluidos recargos, intereses y costas.
- c) La totalidad de la deuda exigible al deudor principal en el momento de su emisión y los intereses, con exclusión de recargos y costas.
- d) La totalidad de la deuda exigible al deudor principal en el momento de su emisión, excluidos recargos e intereses pero no las costas.

48. Establece el artículo 196 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social que la prestación económica correspondiente a la incapacidad permanente total consistirá en una pensión vitalicia, que podrá excepcionalmente ser sustituida por una indemnización a tanto alzado cuando el beneficiario fuese menor de:

- a) 55 años.
- b) 60 años.
- c) 52 años.
- d) 56 años.

49. Establece el artículo 37 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social que las medidas cautelares provisionales, cuando no se hayan convertido en definitivas en el marco del procedimiento de apremio, no podrán prorrogarse más allá:

- a) Del plazo de tres meses desde su adopción.
- b) Del plazo de dos meses desde su adopción.
- c) Del plazo de seis meses desde su adopción.
- d) Del plazo de nueve meses desde su adopción.

50. Indique cuál de los siguientes actos jurídicos de la Unión Europea tendrá alcance general, será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado Miembro:

- a) Directiva.
- b) Decisión.
- c) Reglamento.
- d) Dictamen.

51. Indique en cuál de los siguientes artículos de la Constitución Española se regula el derecho de los condenados a prisión que estuvieren cumpliendo la misma a un trabajo remunerado y a los beneficios de la Seguridad Social.

- a) Artículo 25.
- b) Artículo 27.
- c) Artículo 35.
- d) Artículo 40.

52. Indique la opción CORRECTA en relación a la organización territorial de la Administración General del Estado:

- a) Los Delegados del Gobierno son órganos directivos con rango de Subsecretario y los Subdelegados del Gobierno son órganos directivos con nivel de Director General.
- b) Los Delegados del Gobierno y los Subdelegados del Gobierno son órganos directivos con rango de Subsecretario.
- c) Los Delegados del Gobierno y los Subdelegados del Gobierno son órganos directivos con rango de Director General.
- d) Los Delegados del Gobierno son órganos directivos con rango de Subsecretario y los Subdelegados del Gobierno son órganos directivos con nivel de Subdirector General.

53. Indique la opción CORRECTA. Según lo establecido en el artículo 32 del Reglamento general sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad Social, las solicitudes de alta, baja y variaciones de datos de los trabajadores deberán formularse en los plazos siguientes:

- a) Las solicitudes de alta deberán presentarse por los sujetos obligados con carácter previo al comienzo de la prestación de servicios por el trabajador, sin que en ningún caso puedan serlo antes de los 30 días naturales anteriores al previsto para el inicio de aquella.
- b) Las solicitudes de baja y de variaciones de datos de los trabajadores deberán presentarse dentro del plazo de los tres días hábiles siguientes al del cese en el trabajo o a aquel en que la variación se produzca.
- c) Las solicitudes de alta deberán presentarse por los sujetos obligados con carácter previo al comienzo de la prestación de servicios por el trabajador, sin que en ningún caso puedan serlo antes de los 60 días naturales anteriores al previsto para el inicio de aquella.
- d) Las solicitudes de baja y de variaciones de datos de los trabajadores deberán presentarse dentro del plazo de los seis días naturales siguientes al del cese en el trabajo o a aquel en que la variación se produzca.

54. Indique la opción INCORRECTA en relación a la tipología de poderes que se inscriban en los registros electrónicos generales y particulares de apoderamientos conforme a lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

- a) Un poder general para que el apoderado pueda actuar en nombre del poderdante en cualquier actuación administrativa y ante cualquier Administración.
- b) Un poder para que el apoderado pueda actuar en nombre del poderdante en cualquier actuación administrativa ante una Administración u Organismo concreto.
- c) Un poder general para que el apoderado pueda actuar en nombre del poderdante en cualquier actuación administrativa ante una Administración u Organismo concreto.
- d) Un poder para que el apoderado pueda actuar en nombre del poderdante únicamente para la realización de determinados trámites especificados en el poder.

- 55. Indique la opción INCORRECTA en relación con los miembros que componen la mesa de subasta regulada en el artículo 119 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social:**
- a) Director Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social o titular del órgano o unidad en quien delegue, que actuará como presidente.
 - b) Funcionario que a tal efecto designe el Jefe de la Unidad Ejecutiva, que actuará como secretario.
 - c) Interventor Delegado en la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social.
 - d) Jefe de la unidad de recaudación ejecutiva que tenga a su cargo el expediente ejecutivo.
- 56. Indique la opción INCORRECTA. Según lo previsto en el artículo 24 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, prescribirán a los cuatro años:**
- a) El derecho al reconocimiento de las prestaciones.
 - b) El derecho de la Administración de la Seguridad Social para determinar las deudas por cuotas y por conceptos de recaudación conjunta mediante las oportunas liquidaciones.
 - c) La acción para exigir el pago de las deudas por cuotas de la Seguridad Social y conceptos de recaudación conjunta.
 - d) La acción para imponer sanciones por incumplimiento de las normas de Seguridad Social.
- 57. Indique para cuál de las siguientes prestaciones por muerte y supervivencia no se exigiría período mínimo de cotización si la muerte del causante se produce desde una situación de alta por enfermedad común:**
- a) Pensión de orfandad.
 - b) Pensión de viudedad.
 - c) Prestación temporal de viudedad.
 - d) Ninguna de las respuestas es correcta.
- 58. Indique sobre cuál de las siguientes pensiones no podrá aplicarse el complemento para la reducción de la brecha de género conforme a lo previsto en el artículo 60 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social:**
- a) Pensión no contributiva de incapacidad.
 - b) Pensión contributiva de jubilación.
 - c) Pensión de viudedad.
 - d) Pensión de incapacidad permanente.
- 59. Los trabajadores que realicen las operaciones de manipulación, empaquetado, envasado y comercialización del plátano, según lo previsto en el artículo 136 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, estarán obligatoriamente incluidos en:**
- a) En el campo de aplicación del Régimen General a través del Sistema Especial de trabajadores por cuenta ajena agrarios.
 - b) En el campo de aplicación del Régimen General a través del Sistema Especial de trabajadores por cuenta propia agrarios.
 - c) En el campo de aplicación del Régimen General a través de un Sistema Especial para este colectivo.
 - d) En el campo de aplicación del Régimen General de la Seguridad Social.
- 60. Según el artículo 15 del Tratado de la Unión Europea, el Consejo Europeo se pronunciará, salvo que los tratados dispongan otra cosa, por:**
- a) Mayoría cualificada.
 - b) Consenso.
 - c) Mayoría absoluta.
 - d) Mayoría simple.

61. Según el artículo 168 de la Constitución Española, cuando se propusiere una revisión parcial de la misma que afecte al Título II:

- a) Se procederá a la aprobación del principio de reforma por mayoría de dos tercios de cada Cámara y a la disolución inmediata de las Cortes.
- b) Se procederá a la aprobación del principio de reforma por mayoría de tres quintos de cada Cámara y a la disolución inmediata de las Cortes.
- c) Se procederá a la aprobación del principio de reforma por mayoría de dos tercios de cada Cámara sin disolución inmediata de las Cortes.
- d) Se procederá a la aprobación del principio de reforma por mayoría de tres quintos de cada Cámara sin disolución inmediata de las Cortes.

62. Según el artículo 201 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, la indemnización por lesiones permanentes no incapacitantes sólo se reconocerá cuando las lesiones, mutilaciones y deformidades hayan sido causadas por:

- a) Por accidente, de trabajo o no.
- b) Por enfermedad.
- c) Por accidente de trabajo o enfermedad profesional.
- d) Por accidente o enfermedad profesional.

63. Según el artículo 208 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, el acceso a la jubilación anticipada derivada del cese en el trabajo por voluntad del interesado exigirá, entre otros requisitos:

- a) Acreditar un período mínimo de cotización efectiva de treinta y siete años, sin que, a tales efectos, se tenga en cuenta la parte proporcional por pagas extraordinarias.
- b) Acreditar un período mínimo de cotización efectiva de veinticinco años, sin que, a tales efectos, se tenga en cuenta la parte proporcional por pagas extraordinarias.
- c) Acreditar un período mínimo de cotización efectiva de treinta y cinco años, sin que, a tales efectos, se tenga en cuenta la parte proporcional por pagas extraordinarias.
- d) Acreditar un período mínimo de cotización efectiva de treinta y tres años, sin que, a tales efectos, se tenga en cuenta la parte proporcional por pagas extraordinarias.

64. Según el artículo 284 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, cuando el trabajador se encuentre en situación de nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento y durante las mismas pase a situación legal de desempleo:

- a) Se descontará del período de percepción de la prestación por desempleo de nivel contributivo el tiempo que hubiera permanecido en situación de nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento.
- b) Supondrá la conversión automática de la prestación por nacimiento y cuidado del menor en prestación por desempleo descontando el período consumido.
- c) Pasará a percibir la prestación por desempleo hasta su extinción y, a continuación, continuará percibiendo la prestación por nacimiento y cuidado del menor.
- d) Seguirá percibiendo la correspondiente prestación hasta que se extingan dichas situaciones, pasando entonces a la situación legal de desempleo y a percibir, si reúne los requisitos necesarios, la prestación por desempleo.

65. Según lo dispuesto en el artículo 147 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, los empresarios deberán comunicar a la TGSS en cada período de liquidación el importe de todos los conceptos retributivos abonados a sus trabajadores:

- a) Con independencia de su inclusión o no en la base de cotización a la Seguridad Social y aunque resulten de aplicación bases únicas.
- b) Con independencia de su inclusión o no en la base de cotización a la Seguridad Social y siempre que no resulten de aplicación bases únicas.
- c) Siempre que vayan incluidos en la base de cotización a la Seguridad Social y aunque resulten de aplicación bases únicas.
- d) Siempre que vayan incluidos en la base de cotización a la Seguridad Social y no resulten de aplicación bases únicas.

66. Según lo dispuesto en el artículo 23 del Reglamento General sobre Cotización y Liquidación de otros derechos de la Seguridad Social, con carácter general, se valorarán por el coste medio que suponga para el empresario la entrega del bien, derecho o servicio objeto de percepción:

- a) La utilización por el trabajador de una vivienda propiedad o no del empresario.
- b) Los préstamos concedidos a los trabajadores con tipos de interés inferiores al legal del dinero.
- c) La prestación del servicio de educación a los hijos de los empleados.
- d) Las retribuciones en especie satisfechas por los empresarios.

67. Según lo establecido en el artículo 126 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, las materializaciones, inversiones, reinversiones, desinversiones y demás operaciones de adquisición, disposición y gestión de los activos financieros del Fondo de Reserva de la Seguridad Social correspondientes a cada ejercicio se imputarán definitivamente:

- a) Al último día del ejercicio al presupuesto de la Tesorería General de la Seguridad Social.
- b) Al último día hábil del ejercicio al presupuesto de la Tesorería General de la Seguridad Social.
- c) Al penúltimo día hábil del ejercicio al presupuesto de la Tesorería General de la Seguridad Social.
- d) Al penúltimo día del ejercicio al presupuesto de la Tesorería General de la Seguridad Social.

68. Señale la afirmación INCORRECTA conforme a lo establecido en el artículo 166 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social relativo a la duración de la obligación de cotizar:

- a) La obligación de cotizar continuará en la situación de incapacidad temporal, cualquiera que sea su causa.
- b) La obligación de cotizar se suspenderá durante las situaciones de huelga y cierre patronal.
- c) La obligación de cotizar se mantendrá por todo el período en que el trabajador esté en alta en el Régimen General o preste sus servicios, aunque éstos revistan carácter discontinuo.
- d) La obligación de cotizar nacerá con el inicio de la prestación del trabajo, excluido el período de prueba.

69. Señale la opción CORRECTA. Conforme a lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 19/2021, de 20 de diciembre, por la que se establece el ingreso mínimo vital, quedarán excluidos del acceso al mismo, independientemente de la valoración del patrimonio neto:

- a) Las personas beneficiarias individuales o las unidades de convivencia, que poseen activos no societarios sin vivienda habitual por un valor superior al establecido en el anexo II.
- b) Las personas beneficiarias individuales o las unidades de convivencia, que poseen activos no societarios incluida vivienda habitual por un valor superior al establecido en el anexo III.
- c) Las personas beneficiarias individuales o las personas que se integren en una unidad de convivencia en la que cualquiera de sus miembros sea administrador de derecho de una sociedad mercantil que no haya cesado en su actividad.
- d) Las personas beneficiarias individuales o las personas que se integren en una unidad de convivencia en la que cualquiera de sus miembros sea administrador de derecho de una sociedad mercantil aunque haya cesado en su actividad.

70. Señale la opción INCORRECTA en relación con la dotación del Fondo de Reserva de la Seguridad Social regulado en el artículo 118 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.

- a) Se destinarán al Fondo de Reserva de la Seguridad Social los excedentes de ingresos que financian las prestaciones de carácter contributivo y no contributivo y demás gastos necesarios para su gestión.
- b) Se ingresará en el Fondo de Reserva de la Seguridad Social el excedente que resulte después de dotar la Reserva de Estabilización de Contingencias Comunes de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social.
- c) Se ingresará por las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social en el Fondo de Reserva de la Seguridad Social El importe correspondiente al porcentaje del excedente que resulte de la gestión de las contingencias profesionales.
- d) Se ingresarán en el Fondo de Reserva de la Seguridad Social los ingresos obtenidos de la cotización finalista (MEI).

PREGUNTAS DE RESERVA

1. **¿De qué plazo dispone el peticionario para subsanar los defectos advertidos en el escrito de petición según lo previsto en el artículo 7 de la Ley Orgánica 4/2001, de 12 de noviembre?**
 - a) De un plazo de 10 días.
 - b) De un plazo de 5 días.
 - c) De un plazo de 20 días.
 - d) De un plazo de 15 días.

2. **¿De qué plazo máximo dispone la TGSS para ejercitar el derecho de tanteo con anterioridad a la emisión del certificado de adjudicación del bien licitado o de la escritura pública de venta, según lo dispuesto en el artículo 121 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social?**
 - a) 20 días.
 - b) 10 días.
 - c) 30 días.
 - d) 15 días.

3. **¿Qué recargo se devengará cuando los sujetos responsables del pago hubieran cumplido dentro de plazo las obligaciones en materia de liquidación y abonasen las cuotas debidas a partir del segundo mes natural siguiente al del vencimiento del plazo para su ingreso?**
 - a) 35% de la deuda.
 - b) 20% de la deuda.
 - c) 10% de la deuda.
 - d) 25% de la deuda.

SEGUNDA PARTE

Pascual Duarte es un ingeniero informático, experto en desarrollo de software, dado de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos desde el año 2021 porque desarrolla su actividad de creación de páginas webs a través de su marca comercial "DIGITALCRAFT". A principios del año 2024, Pascual se planteó contratar a su hija Fortunata para que la ayudase con los trámites administrativos que conllevaba el negocio. La idea era que Fortunata, que iba a dejar su trabajo por cuenta ajena en una empresa de tratamientos plásticos, siguiese conviviendo en el mismo domicilio que su padre Pascual al menos hasta 2028, cuando cumpliría 30 años.

En septiembre de 2025, Pascual Duarte se plantea sustituir la mutua colaboradora de la Seguridad Social con la que tiene protegida la IT de contingencias comunes, las contingencias profesionales y el cese de actividad. Comunica el 23 de septiembre de 2025 su intención de cambiar la mutua y firma documento de adhesión con "FREMAP". El 10 de diciembre de 2025, Pascual, sufre un accidente no laboral que deriva en una situación de incapacidad temporal que se prolonga hasta el 8 de febrero de 2026.

1. **¿En qué Régimen de la Seguridad Social podría haber dado de alta Pascual a su hija Fortunata cuando la contrató para trabajar en el año 2024?**
 - a) En el Régimen General de la Seguridad Social, obligatoriamente.
 - b) En el Régimen General de la Seguridad Social, con exclusión de desempleo.
 - c) En el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, obligatoriamente.
 - d) En el Régimen General de la Seguridad Social o en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, a elección de Pascual.

2. **Fortunata dejó la empresa de tratamientos plásticos el día 9 de enero de 2024, quedándole por disfrutar 4 días de vacaciones no disfrutadas que le abonaron a la finalización de la relación laboral, quedando en situación asimilada al alta los días 10, 11, 12 y 13 de enero de 2024. ¿Hasta qué día tendrá la empresa de tratamientos plásticos para tramitar su baja en la Seguridad Social?**
 - a) Hasta el 11 de enero.
 - b) Hasta el 12 de enero.
 - c) Hasta el 15 de enero.
 - d) Hasta el 16 de enero.

3. **¿A partir de qué día tendrá efectos el documento de adhesión firmado por Pascual Duarte con la nueva mutua "FREMAP" para la protección de las contingencias?**
 - a) A partir del 1 de octubre de 2025.
 - b) A partir del 1 de enero de 2026.
 - c) A partir del 1 de febrero de 2026.
 - d) A partir del 1 de marzo de 2026.

4. **¿Qué período mínimo de cotización se le exigirá a Pascual Duarte para haber tenido derecho a la prestación de incapacidad temporal por la contingencia que sufrió el 10 de diciembre de 2025?**
- a) Ninguno.
 - b) 180 días en los últimos 5 años.
 - c) 180 días en los últimos 7 años.
 - d) 500 días en los últimos 5 años.
5. **Si Pascual Duarte, después de 5 años ininterrumpidos trabajando en el RETA, decidiese dejar su actividad por cuenta propia, con fecha de cese el día 8 de junio de 2026, ¿desde qué fecha tendrá efectos su baja, suponiendo que lo hace en plazo reglamentario?**
- a) Desde el 8 de junio, día del cese de la actividad.
 - b) Desde el 30 de junio, último día del mes del cese de la actividad.
 - c) Desde el 8 de junio o desde el 30 de junio, a elección de Pascual.
 - d) Solo podrá darse de baja con efectos 31 de diciembre, comunicándolo antes del 1 de octubre.
- Jacinta es una trabajadora por cuenta ajena dada de alta en el Régimen General de la Seguridad Social. En el mes de febrero de 2026 tuvo una base de cotización de contingencias comunes de 2.520€, en marzo de 2026 repitió exactamente la misma base de cotización. Está encuadrada en el grupo de cotización 9. En el mes de abril de 2026 dió a luz a su primer hijo, iniciando el descanso y la prestación por nacimiento y cuidado del menor. Jacinta es madre soltera y el menor nace con una discapacidad acreditada del 33%.
- Al finalizar la prestación de nacimiento y cuidado del menor, Jacinta se incorpora a su puesto de trabajo y es despedida por causas técnicas. La empresa le paga la indemnización completa a la que tendría derecho conforme al Estatuto de los Trabajadores, y además, un extra de 5.000€ negociado con Jacinta para evitar la judicialización del conflicto laboral. Una vez agotado el desempleo, Jacinta pasa un año formándose en comercio internacional antes de volver a trabajar por cuenta ajena.
6. **¿Cuál será la base reguladora para calcular la prestación de nacimiento y cuidado del menor de Jacinta?**
- a) 2.520€.
 - b) 84€.
 - c) 90€.
 - d) 81,29€.
7. **¿A cuántas semanas de prestación de nacimiento y cuidado del menor tendrá derecho Jacinta por el nacimiento de su primer hijo?**
- a) 21 semanas.
 - b) 33 semanas.
 - c) 34 semanas.
 - d) 40 semanas.
8. **¿Debe ser objeto de cotización el importe de la indemnización por despido que la empresa le ha pagado a Jacinta?**
- a) Sí, debe cotizarse en su totalidad.
 - b) Sí, deben cotizarse los 5.000€ que excedan la cuantía prevista en el Estatuto de los Trabajadores.
 - c) Sí, debe cotizarse la cuantía prevista en el Estatuto de los Trabajadores.
 - d) No, es un concepto exento de cotización.

9. ¿Cómo se debe cotizar el importe de la indemnización por despido?

- a) No se debe cotizar.
- b) Se incluirá en la base de cotización del mes del despido.
- c) Se prorrateará a lo largo de todos los meses que Jacinta hubiese estado dada de alta en la empresa, con un máximo de 5 años.
- d) Se prorrateará a lo largo de los doce meses anteriores al despido.

10. Con respecto al nacimiento y al cuidado del primer hijo Jacinta, ¿cuál de los siguientes beneficios en la cotización puede ser aplicado?

- a) Los 112 días asimilados a cotizados por parto.
- b) Los 270 días asimilados a cotizados por interrupción de las cotizaciones por cuidado del menor.
- c) Los 112 días por parto y los 270 días por cuidado de menor.
- d) Ninguno.

Pascual Duarte, durante el tiempo en el que estuvo de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, no pagó sus cuotas correspondientes al mes de octubre de 2023.

Ante la falta de pago por parte de Pascual Duarte, la Unidad de Recaudación Ejecutiva notifica diligencia de embargo sobre unas herramientas marca "WÜRTH" que tenía almacenadas y que están valoradas en 3.500€. La deuda a saldar con la Seguridad Social por parte de Pascual era de 1.000€. La deuda de Pascual Duarte con la Seguridad Social quedó definitivamente saldada antes de empezar el año 2025.

11. ¿Qué mecanismo procederá utilizar por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social para reclamar el importe de las cuotas de Pascual Duarte en el mes de octubre de 2023?

- a) Providencia de apremio.
- b) Acta de liquidación.
- c) Reclamación de deuda.
- d) Requerimiento de pago.

12. ¿Desde qué día devengará intereses de demora el principal de la deuda contraída por Pascual Duarte con la Seguridad Social por las cuotas del mes de octubre de 2023?

- a) Desde el 1 de octubre de 2023.
- b) Desde el 1 de noviembre de 2023.
- c) Desde el 1 de diciembre de 2025.
- d) Solo cuando transcurran 15 días naturales de la notificación de la providencia de apremio.

13. ¿Cuál será el tipo de enajenación de las herramientas embargadas a Pascual Duarte?

- a) 3.500€.
- b) 2.500€.
- c) 1.000€.
- d) 4.500€.

14. Pascual Duarte, una vez cumplida la edad ordinaria de jubilación, siguió prestando servicios por cuenta ajena en el Régimen General de la Seguridad Social durante 2 años. Una vez transcurridos esos dos años, decidió causar pensión de jubilación. A los 2 meses de estar jubilado, debido al aburrimiento, decide acceder a la jubilación activa. ¿Qué importe de la pensión de jubilación podrá percibir como pensión de jubilación activa en el momento de acceder?

- a) No podría acceder a una jubilación activa, debería optar por la flexible.
- b) Un 45%.
- c) Un 55%.
- d) Un 75%.

15. Pascual Duarte falleció siendo pensionista de jubilación plena. Si pudiese causar prestaciones de muerte y supervivencia, ¿cuál sería la fórmula correcta para calcular la base reguladora de esas prestaciones si el fallecimiento fue debido a un accidente no laboral?

- a) La base reguladora que se utilizó para calcular su pensión de jubilación.
- b) Su pensión de jubilación.
- c) El resultado de sumar 24 bases de cotización de contingencias comunes seguidas elegidas en los últimos 15 años anteriores al mes previo del hecho causante y dividirlo entre 28.
- d) El resultado de sumar 24 bases de cotización de contingencias comunes seguidas elegidas en los últimos 15 años anteriores al mes del hecho causante y dividirlo entre 28.

PREGUNTAS DE RESERVA

- 1. Con respecto al fallecimiento de Pascual Duarte, y suponiendo que las pensiones de muerte y supervivencia correspondientes se solicitan a los 2 meses del hecho causante, ¿desde qué fecha tendrá efectos económicos?**
 - a) Desde el día del hecho causante.
 - b) Desde el día siguiente del hecho causante.
 - c) Desde el día 1 del mes siguiente al hecho causante.
 - d) Desde el día de la solicitud.

- 2. Con respecto al embargo de las herramientas de Pascual Duarte, si su ex-mujer presente ante la Unidad de Recaudación Ejecutiva una tercería al considerar que tiene derecho a ser reintegrada en su crédito (pensión alimenticia por hijos) con preferencia a la Seguridad Social, ¿qué efectos tendrá la interposición de esta tercería sobre el procedimiento de apremio?**
 - a) Se proseguirá el procedimiento hasta la realización de los bienes.
 - b) Se adoptarán respecto del bien de que se trate las medidas de aseguramiento que mejor correspondan.
 - c) Se suspenderá el procedimiento de apremio hasta la resolución de la tercería.
 - d) Se suspenderá el procedimiento de apremio sólo con respecto a las herramientas, pudiendo seguir con respecto a otros bienes del deudor.

- 3. A través del Sistema de Liquidación Directa, ¿cuál es el plazo del que dispone la Tesorería General de la Seguridad Social para informar al sujeto responsable de la causa por la que no se puede realizar la liquidación si los datos aportados son insuficientes?**
 - a) Hasta el último día del plazo reglamentario de ingreso.
 - b) Hasta el penúltimo día del plazo reglamentario de ingreso.
 - c) 48 horas.
 - d) 4 días naturales.

